

TRIBUNAL PLENO DE 19/02/25

ITENS Nº 4 E 5

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

Processos:	TC-018138.989.24-9 TC-018434.989.24-0
Representantes:	Samuelso Barcaro dos Santos R6 Estacionamento Rotativo Ltda.
Representada:	Prefeitura de Itatiba
Responsável:	Thomás Antônio Capeletto de Oliveira (Prefeito)
Assunto:	Representações em face do edital da Concorrência nº 6/2024, objetivando <i>“seleção de melhor proposta para concessão dos serviços públicos de implantação, adequação, gestão, operação, conservação, manutenção e exploração do Sistema de Estacionamento Rotativo em vias e logradouros públicos do Município de Itatiba (SP), para veículos automotores e similares, aceitando diversidade de pagamentos”</i> .
Valor estimado:	R\$ 42.149.748,52.
Sessão Pública:	04/09/2024
Advogados:	Samuelso Barcaro dos Santos (OAB/BA nº 312.082); Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845); Graziela Nóbrega da Silva (OAB/SP nº 247.092); Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO. REQUISITO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE ATO JUSTIFICATIVO DA CONVENIÊNCIA DA OUTORGA DE CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PRECÁRIO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. FALTA DE DIVULGAÇÃO DE ORÇAMENTOS QUE SUPORTAM A PROJEÇÃO DOS CUSTOS. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS SANEADORAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

Em exame, representações formuladas por **Samuelso Barcaro dos Santos** e **R6 Estacionamento Rotativo Ltda.** em face do edital da Concorrência nº 6/2024¹, deflagrada pela Prefeitura de Itatiba, objetivando a “concessão dos serviços públicos de implantação, adequação, gestão, operação, conservação, manutenção e exploração do Sistema de Estacionamento Rotativo em vias e logradouros públicos do Município de Itatiba (SP), para veículos automotores e similares, aceitando diversidade de pagamentos”, com sessão designada para 4 de setembro de 2024.

Em seu arrazoadado, **Samuelso Barcaro dos Santos** alega a existência de disposições editalícias contrárias à legislação, à jurisprudência e aos princípios que regem a Administração Pública, isto é:

(i) ausência de publicação (prévia ao edital) de ato justificando a outorga da concessão dos serviços públicos licitados, em afronta ao artigo 5º da Lei nº 8.987/95²;

¹ Processo Administrativo nº 4.091/2024.

² Excerto da Lei Federal nº 8.987/95:
Art. 5º O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo.

(ii) não há no ato convocatório qualquer referência a estudo sólido fundamentando a outorga fixa inicial (no valor de R\$ 819.406,41³) e o percentual de repasse mensal (de 8,52%)⁴, revelando-se, segundo entende, arbitrário o modo do estabelecimento das métricas remuneratórias, que remontam ao exercício de 2016, estando, portanto, defasadas;

(iii) inexistência de previsão editalícia de reajuste tarifário. Ao que aduz, o instrumento de convocação possui somente uma cláusula conferindo ao Município a faculdade de reajustar o valor das tarifas, em caráter extraordinário e discricionário, obedecido interregno anual⁵;

(iv) inconsistente análise econômico-financeira (Anexo II), que ostenta custos superestimados, sobretudo em relação ao aporte de capital inicial (R\$ 2.740.732,69⁶) e a salários de profissionais, o que pode levar a injustas desclassificações de proponentes, tendo em vista que tais bases financeiras servirão de baliza para o julgamento das propostas comerciais⁷;

(v) discrepância entre os valores de receita bruta projetados no estudo econômico (R\$ 37.874.716,00⁸) e no edital (R\$ 42.149.748,52⁹);

(vi) divergência na estimativa do lucro líquido, para o prazo de vigência da concessão (de 10 anos). O Demonstrativo de Resultado do

³ Oitocentos e dezenove mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e um centavos.

⁴ Extrato do edital:

6.2.4. O valor da OUTORGA FIXA INICIAL a ser proposto não poderá ser inferior a R\$ 819.406,41 (oitocentos e dezenove mil quatrocentos e seis reais e quarenta e um centavos).

6.2.5. O percentual de repasse mensal sobre o faturamento líquido da CONCESSIONÁRIA no mês, deduzido os impostos, será de, 8,52% (oito vírgula cinquenta e dois por cento), levando em consideração todas as condições, exigências e especificações deste EDITAL, e não poderá ser alterado pelos licitantes na formulação de sua proposta.

⁵ Extrato do edital:

6.2.7. O valor da tarifa aplicável aos SERVIÇOS – isto é, o preço público cobrado dos usuários do SISTEMA – poderá ser reajustado pelo Município de Itatiba anualmente, tendo por base a variação do IPCA/IBGE.

⁶ Dois milhões, setecentos e quarenta mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos.

⁷ Extrato do edital:

14.26 Será considerada inadequada e inexecúvel e, portanto, será desclassificada pelo AGENTE DE CONTRATAÇÃO, a PROPOSTA COMERCIAL que: [...]

(iii) tiver considerado valores e/ou quantidades inferiores àqueles considerados mínimos na ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA (ANEXO II);

⁸ Trinta e sete milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, setecentos e dezesseis reais.

⁹ Quarenta e dois milhões, cento e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos.

Exercício (DRE), consignado no caderno de convocação, prevê o lucro líquido na ordem de R\$ 6.431.286,00¹⁰, sem considerar os investimentos iniciais de R\$ 2.740.732,69¹¹, os quais, se forem incluídos no correspondente cálculo, reduzirão o produto de receita a numerário inferior a R\$ 4.000.000,00¹²;

(vii) frágil estudo de viabilidade da concessão, que apresenta precariedade de diversas informações¹³; e

(viii) falta de discriminação pormenorizada dos valores que compõem os investimentos, inclusive sem menção ao fluxo de caixa, a taxa interna de retorno e ao valor presente líquido do projeto.

Por seu turno, **R6 Estacionamento Rotativo Ltda.** critica a exigência de qualificação técnico-profissional contida no Item 13.5.3 do edital¹⁴, que, a seu ver, encerra potencial de restringir o universo de interessados, ao impor aos licitantes a comprovação de possuir, em seu quadro funcional, *“profissional de nível superior detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedido pela entidade profissional competente – CREA, CONFEA e/ou CAU, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT relativo à execução de serviços de implantação, operação e manutenção de sistema de estacionamento rotativo pago em via pública, com tecnologia OCR”*.

¹⁰ Seis milhões, quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais.

¹¹ Dois milhões, setecentos e quarenta mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos.

¹² Quatro milhões de reais.

¹³ “- Ausência de justificativa para os valores de outorga inicial e mensal;

- Ausência de apresentação de estudo de taxa de ocupação e taxa de respeito reais do município;
- Ausência de descritivo dos valores de horas mensais do sistema;
- Ausência de estudo de tarifa média - usam a tarifa de 1 hora, quando há tickets de 30 minutos – falha na projeção de receita;
- Falha no DRE;
- Payback calculado errado;
- Ausência de orçamento detalhado com cláusula restritiva na avaliação das propostas.”.

¹⁴ Extrato do edital:

13.5.3 Cada licitante individual ou, ao menos, uma consorciada, no caso de participação em consórcio, deverá comprovar possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da PROPOSTA COMERCIAL, profissional de nível superior detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedido pela entidade profissional competente – CREA, CONFEA e/ou CAU –, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT relativo à execução de serviços de implantação, operação e manutenção de sistema de estacionamento rotativo pago em via pública, com tecnologia OCR.

Explica que “a tecnologia OCR (Optical Character Recognition - tecnologia que permite a conversão de documentos em dados que podem ser pesquisados e editados por um dispositivo, como celular ou computador) diz respeito a um serviço de competência da empresa licitante e não dos profissionais da área de arquitetura e engenharia, estes responsáveis pelo projeto e implantação da sinalização horizontal e vertical das áreas do estacionamento rotativo”, entendimento, segundo afirma, sedimentado no julgamento conjunto das Representações abrigadas nos autos dos Processos TC-013557.989.23, TC-013765.989.23 e TC-013911.989.23¹⁵.

Assevera que indigitado requisito viola o disposto no artigo 67, §§ 1º e 2º, da Lei federal nº 14.133/21¹⁶, e o enunciado da Súmula nº 263 do Tribunal de Contas da União¹⁷, por não representar parcela de maior relevância do objeto e não estar correlacionada com a qualidade e garantia da finalidade da concessão.

Requerem, assim, a suspensão liminar do certame e, no mérito, sejam julgadas procedentes as representações, com determinação ao Órgão Licitante de retificação dos pontos controvertidos indicados no caderno de convocação.

Exame preliminar das alegações fomentou decisão de **suspensão cautelar da sessão pública do certame**, com abertura de prazo para exercício do contraditório¹⁸, medida referendada pelo E. Tribunal Pleno¹⁹.

¹⁵ Decisão do E. Tribunal Pleno, de 23 de agosto de 2023 (publicada no D.O.E. de 28 de agosto de 2023, transitada em julgado em 20 de setembro de 2023), de relatoria do exmo. Conselheiro Dimas Ramalho.

¹⁶ Lei Federal nº 14.133/21:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: [...]

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

¹⁷ Súmula nº 263: Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.

¹⁸ Evento 12 do TC-018138.989.24-9 e TC-018434.989.24-0.

O **Executivo de Itatiba**²⁰ assim rebate as insurgências:

(i) quanto à ausência de publicação (prévia ao edital) de ato justificando a outorga da concessão dos serviços públicos licitados - a concessão dos serviços em referência está autorizada no artigo 2º da Lei municipal nº 3.143/1999, que define o regime aplicável à administração do estacionamento controlado de veículos em vias e logradouros públicos do município. Aventada autorização, a seu ver, é considerada suficiente para cumprir a exigência do artigo 5º da Lei federal nº 8.987/1995. Assim, compreendeu desnecessária a publicação de novo ato autônomo para o mesmo propósito, uma vez que se trata de nova licitação para serviços já concedidos anteriormente. De todo modo, entendendo este Tribunal pela necessidade de emissão de decreto municipal específico, para convalidação da licitação, o Órgão Licitante se coloca à inteira disposição para fazê-lo;

(ii) sobre a ausência, no ato convocatório, de qualquer referência a estudo sólido fundamentando a outorga fixa inicial (no valor de R\$ 819.406,41²¹) e do percentual de repasse mensal (de 8,52%) – aduz que no processo administrativo consta estudo econômico-financeiro (Anexo II do edital), no qual estão estabelecidos os valores estimados para a pretendida contratação, onde considerados receita para o serviço a ser ofertado, com dedução dos custos da operação e definição da Taxa Interna de Retorno - TIR mínima, condicionados aos valores de outorga e de repasse mensal do serviço;

(iii) acerca da inexistência de previsão editalícia de reajuste tarifário – sustenta que o reajuste será autorizado e realizado mediante decreto municipal, respeitando interstício de 1 (um) ano de vigência contratual, conforme estabelecido em lei;

(iv) em relação à alegação de inconsistente Análise Econômico-

¹⁹ Em sessão de 4 de setembro de 2024 - Evento 29 do TC-018138.989.24-9 e TC-018434.989.24-0.

²⁰ Evento 39 do TC-018138.989.24-9 e TC-018434.989.24-0.

²¹ Oitocentos e dezenove mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e um centavos.

Financeira (Anexo II), que ostenta custos superestimados, sobretudo em relação ao aporte de capital inicial (R\$ 2.740.732,69²²) e a salários de profissionais – argumenta que os valores projetados para a contratação são compatíveis com os praticados atualmente no mercado, que podem ser certificados junto ao processo administrativo onde tramitada a licitação. Conforme Item 14.26 do edital, o licitante deverá preencher a planilha de proposta comercial de acordo com seus custos estimados, respeitando apenas os índices mínimos, assim entendidos TIR, outorga e quantitativos;

(v) no tocante à apontada discrepância entre os valores de receita bruta projetados no estudo econômico (R\$ 37.874.716,00²³) e no edital (R\$ 42.149.748,52²⁴) – defende ter havido equívoco de interpretação do impugnante Samuelso Barcaro dos Santos, porquanto o montante de R\$ 42.149.748,52²⁵ corresponde ao valor do contrato, estabelecido mediante o somatório das receitas, repasses (outorga variável total) e investimentos. O valor da receita bruta é apenas a soma das receitas e dos repasses. A importância constante no edital equivale ao projetado da contratação;

(vi) em referência à suscitada divergência na estimativa do lucro líquido, para o prazo de vigência da concessão (de 10 anos) – afirma que não procede a afirmação de que a receita ficaria abaixo dos R\$ 4 milhões caso os investimentos fossem considerados na apuração do lucro líquido, rubrica consistente no produto da receita bruta, deduzidos os impostos sobre vendas, os custos diretos e indiretos, depreciação e amortização, despesas e receitas financeiras, e, por fim, o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro antes do imposto de renda;

(vii) no que concerne à crítica ao estudo de viabilidade da

²² Dois milhões, setecentos e quarenta mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos.

²³ Trinta e sete milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, setecentos e dezesseis reais.

²⁴ Quarenta e dois milhões, cento e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos.

²⁵ Quarenta e dois milhões, cento e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos.

concessão, que apresentaria precariedade de diversas informações²⁶ - repete justificativa anteriormente articulada, no sentido de justificar alegada falta de motivação para os valores de outorga inicial e mensal – *“no processo administrativo consta o estudo econômico-financeiro (Anexo II do edital), no qual estão estabelecidos os valores estimados para a pretensa contratação, onde considerados receita para o serviço a ser ofertado, com dedução dos custos da operação e definição da TIR (Taxa Interna de Retorno) mínima, condicionados aos valores de outorga e de repasse mensal do serviço”*. Quanto aos estudos da “taxa de ocupação” e “taxa de respeito reais do município”, da ausência de descritivo dos valores de horas mensais do sistema e de análise de tarifa média, afiança que fazem parte do processo de contratação, que está à disposição de qualquer licitante, e embasaram a concessão pretendida. Com respeito à aduzida falha do Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE sobre cálculo de “Payback” errado, aduz que eventual fragilidade e precariedade do estudo deveriam ser comprovadas pelo representante em suas alegações, providência não identificada na petição inicial; e

(viii) no que diz respeito à exigência de comprovação da existência, no quadro funcional das licitantes, de “profissional de nível superior detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedido pela entidade profissional competente – CREA, CONFEA e/ou CAU -, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT relativo à execução de serviços de implantação, operação e manutenção de sistema de estacionamento rotativo pago em via pública, com tecnologia OCR” – argumenta que o equipamento de monitoramento de vagas de estacionamento mediante “tecnologia OCR” é fundamental para a contratação e a mera comprovação de

²⁶ “- Ausência de justificativa para os valores de outorga inicial e mensal;
- Ausência de apresentação de estudo de taxa de ocupação e taxa de respeito reais do município;
- Ausência de descritivo dos valores de horas mensais do sistema;
- Ausência de estudo de tarifa média - usam a tarifa de 1 hora, quando há tickets de 30 minutos – falha na projeção de receita;
- Falha no DRE;
- Payback calculado errado;
- Ausência de orçamento detalhado com cláusula restritiva na avaliação das propostas.”.

operação de vagas de estacionamento rotativo não basta para demonstrar a capacidade de gestão do serviço, justificando, assim, a necessidade de manutenção da imposição editalícia.

A Administração Municipal postula, ao final, a declaração de improcedência das representações.

Cingindo-se aos aspectos de engenharia, **Assessoria Técnica**²⁷ entende ***parcialmente procedente*** o reclamo de R6 Estacionamento Rotativo Ltda., ao destacar que a “*tecnologia OCR*” possui papel fundamental na pretendida contratação, uma vez que se destina ao monitoramento das vagas de estacionamento rotativo (principal objetivo do almejado contrato) e se correlaciona com diversas outras atividades, voltadas à identificação de veículos estacionados de forma irregular, com transmissão simultânea (on-line) de informação para o sistema eletrônico de gerenciamento de vagas, destarte, a ação pode ser eleita como parcela técnica relevante a ser comprovada na etapa de qualificação técnica.

De outro lado, conclui que, embora o objeto encerre serviços afetos aos ramos da engenharia e arquitetura, não há, no edital e respectivos anexos, demonstração inequívoca de que as tarefas exigidas na Cláusula 13.5.3²⁸ sejam privativas de indigitadas categorias de profissionais. Nessa esteira, cita precedentes desta Corte²⁹ com orientação no sentido de que a concessão de estacionamento rotativo não pressupõe atividade exclusiva de aludidos ramos de atuação.

Do ponto de vista econômico-financeiro, **ATJ**³⁰ conclui como

²⁷ Evento 55.1 do TC-018138.989.24-9 e do TC-018434.989.24-0.

²⁸ Extrato do edital:

13.5.3 Cada licitante individual ou, ao menos, uma consorciada, no caso de participação em consórcio, deverá comprovar possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da PROPOSTA COMERCIAL, profissional de nível superior detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedido pela entidade profissional competente – CREA, CONFEA e/ou CAU –, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT relativo à execução de serviços de implantação, operação e manutenção de sistema de estacionamento rotativo pago em via pública, com tecnologia OCR.

²⁹ TC-012274.989.24 e TC-009204.989.19.

³⁰ Evento 55.2 do TC-018138.989.24-9 e TC-018434.989.24-0.

procedentes as reclamações alusivas:

(i) à falta de estudo de fixação da outorga fixa e do repasse mensal da receita líquida estabelecida como outorga variável, porquanto a Prefeitura deixou de apresentar a planilha de cálculo que originou respectivos valores e percentual;

(ii) à inexistência de previsão editalícia de reajuste tarifário, pois, à luz do artigo 23, inciso IV, da Lei federal nº 8.987/95, *“são cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: [...] IV – ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão tarifária”*;

(iii) à inconsistente análise econômico-financeira da solução licitada, visto que o instrumento convocatório e respectivos anexos carecem de prova de compatibilidade mercadológica dos valores contratuais projetados, com indicação das fontes de pesquisa e da data base, revelando-se sua defasagem, em detrimento da exequibilidade das propostas comerciais; e

(iv) à fragilidade do estudo de viabilidade da concessão, pois ausentes memória de cálculo da receita bruta e os estudos que orientaram a definição dos percentuais afetos à “taxa de ocupação” e à “taxa de respeito”.

Quanto ao mais, manifesta-se pela **improcedência** das reclamações concernentes:

(i) à discrepância entre os valores de receita bruta projetados no estudo econômico (R\$ 37.874.716,00³¹) e no edital (R\$ 42.149.748,52³²), ante aos satisfatórios esclarecimentos da Prefeitura de Itatiba;

(ii) à divergência na estimativa do lucro líquido, por conta de equívoco de leitura do peticionário em relação ao demonstrativo do resultado do exercício; e

³¹ Trinta e sete milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, setecentos e dezesseis reais.

³² Quarenta e dois milhões, cento e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos.

(iii) à falta de discriminação pormenorizada dos valores que compõem os investimentos, inclusive sem menção ao fluxo de caixa, a taxa interna de retorno e ao valor presente líquido do projeto. De acordo com a Assessoria Especializada, tais rubricas constam do fluxo de caixa anexo ao edital censurado.

Sob o viés jurídico, **ATJ**³³ assevera que não houve a comprovação, por parte da Representada, da publicação de ato justificando a conveniência e oportunidade da outorga da concessão, revelando-se, pois, **procedente** correlata impugnação.

Em linha com os preopinantes, **Chefia de ATJ**³⁴ deduz a **procedência de parcela dos questionamentos**, com o seguinte acréscimo de natureza econômica:

“A meu ver, as críticas dirigidas ao estudo de viabilidade econômico-financeira devem ser analisadas conjuntamente, em face de sua interdependência: (i) ‘ausência de apresentação de estudo de taxa de ocupação e taxa de respeito reais do município’; (ii) ‘ausência de estudo de tarifa média - usam a tarifa de 1 hora, quando há tickets de 30 minutos – falha na projeção de receita’; (iii) a ausência de justificativa para a fixação do percentual de 8,52% da outorga mensal, e do valor de R\$ 819.406,41 de outorga fixa inicial.

Procedente, portanto, a crítica de que o estudo não apresenta dados de como foram calculadas a taxa de ocupação e a taxa de respeito, ou seja, não há memórias de cálculo com séries históricas de como essas taxas foram estipuladas, tendo em vista que a única informação contida no estudo é de que ‘para estes dois parâmetros utilizamos médias observadas no município, sendo a de ocupação 54% e a de respeito 75%, o que dá uma taxa de ocupação paga de $54\% \times 75\% = 41\%$ ’.

Veja que as taxas de ocupação e de respeito, agregadas ao valor da tarifa considerada nos estudos, são elementos necessários para o

³³ Evento 55.3 do TC-018138.989.24-9 e TC-018434.989.24-0.

³⁴ Evento 55.4 do TC-018138.989.24-9 e TC-018434.989.24-0.

cálculo da receita bruta estimada mensal, cujo único cálculo constante no estudo não está devidamente claro, tendo em vista não haver fórmula matemática explicando como está sendo estimado o faturamento mensal de R\$ 281.522,00, com os tickets, e de R\$ 11.261,00, com a tarifa de pós utilização:

Tabela 5 – Cálculo da Receita Mensal Estimada

CÁLCULO DA RECEITA MENSAL	
NUMERO DE VAGAS PAGAS	1.724
NUMERO DE VAGAS NÃO COBRADAS	729
VALOR DA HORA DO ESTACIONAMENTO	R\$ 2,10
VALOR DA TARIFA DE PÓS UTILIZAÇÃO (TPU)	R\$ 4,20
% PÓS UTILIZAÇÃO	2%
QTDE DE PDVs	60
TAXA DE OCUPAÇÃO	54%
TAXA DE RESPEITO	75%
TAXA DE OCUPAÇÃO PAGA	41%
NUMERO MEDIO HORAS DIA /MÊS	192
NUMERO DE MESES DO CONTRATO	120
OUTORGA VARIÁVEL (sobre receita líquida)	8,52%
ESTIMATIVA DE FATURAMENTO MENSAL - TICKETS	R\$ 281.522
ESTIMATIVA DE FATURAMENTO MENSAL - TPU	R\$ 11.261

Fonte: Elaboração própria / dados da prefeitura

Em não havendo detalhamentos suficientes para esclarecer como está sendo calculada a receita bruta, por consequência, haverá reflexos quanto à correção do valor da outorga mensal, calculada sobre a receita operacional líquida (receita bruta deduzida de ISS, PIS e COFINS – conforme Tabela 14, Demonstração de Resultados, do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira), no percentual de 8,52%.

Portanto, o aprimoramento do estudo de viabilidade econômico-financeira é medida que se impõe, devendo ser apresentados os dados a suportar a taxa de ocupação e a taxa de respeito, com evidenciação mais clara de como está sendo calculado o valor da receita bruta mensal da concessão, a fim de justificar a outorga variável considerada no estudo.

Questiona em seguida o representante, o fato de o Estudo de Viabilidade apenas mencionar que o valor de investimentos e dos salários de profissionais estariam embasados em orçamentos, sem

que se tenha apresentado qualquer fonte de referência, indagando, ademais, que o salário de gerente de estacionamento rotativo e os custos de sinalização e equipamentos projetados não representam a realidade. Critica, ainda, o item 14.26, subitem 'III' do edital, que prevê a desclassificação da proposta comercial que apresentar valores ou quantidades inferiores aos considerados mínimos na análise financeira.

Também nesse aspecto, tenho a crítica por procedente, já que o Estudo de Viabilidade não apresenta tais orçamentos, de suma importância para que as licitantes possam elaborar suas propostas, não havendo motivos justificados para sua omissão. A corroborar meu entendimento, verifica-se, nos documentos de defesa enviados, que a Prefeitura não hesitou em apresentá-los (evento 39.2, fls. 28/38, do TC-18138.989.24-9).

Por outro lado, com relação ao questionamento sobre o salário de gerente de estacionamento rotativo e dos custos de sinalização e equipamentos projetados, entendo que a análise demandaria dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo que caracteriza o exame prévio de edital. Entretanto, considerando a estipulação prevista na cláusula 14.26, III, do edital, que, em síntese, prevê a desclassificação da proposta comercial que apresentar valores ou quantidades inferiores aos considerados mínimo na análise financeira, vejo que assiste razão o representante, pois se as propostas tiverem por base, por exemplo, um salário do gerente geral em valor inferior ao considerado nos estudos, correrão o risco de serem desclassificadas com base no mencionado inciso. O mesmo raciocínio se aplica aos investimentos iniciais, pois se a interessada apresentar, em tese, um sistema de gestão cujo custo seja inferior ao indicado nos estudos, poderá ser desclassificada.”

O Ministério Público de Contas³⁵ endossa o parecer de ATJ.

GCMAB
LMN

³⁵ Evento 60 do TC-018138.989.24-9 e TC-018434.989.24-0.

TC-018138.989.24-9

TC-018434.989.24-0

VOTO

MÉRITO

Os elementos que instruem os autos revelam a procedência parcial das representações.

Consoante destaca Assessoria Técnica, vertente Engenharia, a “tecnologia OCR” é essencial para o monitoramento das vagas de estacionamento rotativo e está relacionada a várias atividades, como a identificação de veículos estacionados irregularmente e a transmissão simultânea de informações para o sistema de gerenciamento de vagas. Portanto, a atividade alusiva à destacada tecnologia pode ser considerada parcela técnica relevante a ser comprovada na etapa de qualificação, não prosperando o questionamento de R6 Estacionamento Rotativo Ltda. nesse sentido.

Por outro lado, embora o objeto inclua serviços relacionados aos ramos da engenharia e arquitetura, os documentos que embasam o certame não trazem demonstração inequívoca de que as tarefas para as quais se exige comprovação de experiência profissional (*execução de serviços de implantação, operação e manutenção de sistema de estacionamento rotativo pago em via pública, com tecnologia OCR - Cláusula 13.5.3³⁶ do edital*) sejam

³⁶ Extrato do edital:

13.5.3 Cada licitante individual ou, ao menos, uma consorciada, no caso de participação em consórcio, deverá comprovar possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da PROPOSTA COMERCIAL, profissional de nível superior detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedido pela entidade profissional competente – CREA, CONFEA e/ou CAU –, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT relativo à execução de serviços de implantação, operação e manutenção de sistema de estacionamento rotativo pago em via pública, com tecnologia OCR.

privativas desses profissionais, de modo a justificar a imposição de habilitação técnica nos moldes ali constantes.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“[...]”

Igual sorte não se estende à Cláusula 5.3.2 do edital, que impõe aos licitantes comprovação de possuir, em respectivo quadro funcional, responsável técnico de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, cuja redação, ao aludir especificamente à Resolução nº 218/73 do CONFEA, indica que a Administração está requisitando profissional da área da Engenharia, sob o pressuposto de constituir atividade técnica preponderante à execução dos serviços almejados.

Ao escrutinar o edital, verifica-se também que o Item 2 do Termo de Referência (Anexo I) reforça a ideia de exigência de profissional específico no quadro funcional da licitante, ao exigir que ele possua registro/inscrição no ‘CREA’.

Condição que, na hipótese, se revela restritiva à ampla competição, devendo ser suprimida do bojo de quesitos de habilitação, de molde a afastar qualquer referência à atuação de profissional específico.

É cediço na remansosa jurisprudência deste Tribunal que a concessão de estacionamento rotativo não pressupõe atividade exclusiva do ramo de atuação da engenharia, dentre a qual há consignar trecho de decisão proferida nos autos da representação TC-009204.989.19-8, em 15 de maio de 2019:

‘[...] De fato, indevida se revela a exigência de registro de empresa, com indicação de seu responsável técnico, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, como condição de habilitação. De acordo com o artigo 1º da Lei federal nº 6.839/80, ‘o registro de empresas e anotações dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros’.

Em consonância com o referido dispositivo legal, a Lei de Licitações, em seu artigo 30, inciso I, autoriza a exigência de “registro ou inscrição na entidade profissional competente”.

Contudo, por óbvio, somente poderá ser requisitado o mencionado registro caso a atividade preponderante do objeto do certame seja regulamentada por lei e exista entidade profissional que a discipline. No caso, pretende-se a implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago, não havendo predomínio de atividades relacionadas às áreas de engenharia e/ou arquitetura que justificassem a requisição combatida. Nesse sentido, anotou a Unidade de Engenharia da ATJ que os “serviços afetos aos profissionais de engenharia/arquitetura são limitados às atividades de sinalização viária e implantação de sistemas, sendo que estas últimas podem ser executadas por profissionais de informática”. [...] Outrossim, ainda que alguma atividade do objeto licitado pudesse demandar a intervenção de engenheiro/arquiteto em sua execução, recorro que tal necessidade poderia ser suprida mediante a mera exigência de declaração de que a licitante disponibilizará, para a execução do serviço técnico, os referidos profissionais habilitados no correspondente Conselho de Classe, caso se sagre vencedora, conforme possibilita a Lei de Licitações em seu artigo 30, § 6º.’

Como se vê, os serviços afetos aos profissionais de engenharia/arquitetura são limitados às atividades de sinalização viária das vagas (vertical e horizontal) e do projeto de instalação de equipamentos, esta atividade passível de ser executada por profissionais de informática, quadro fático que afasta eventual preponderância técnica da área de engenharia em relação à solução licitada”. (TC-12274.989.24. Pleno. Rel. Marco Aurélio Bertaiolli. DJ 18/9/2024).

Trata-se, portanto, de quadro fático que afasta eventual preponderância técnica da área de engenharia em relação à solução licitada.

Assim, a Cláusula 13.5.3 do edital³⁷ não deve restringir a comprovação de experiência técnico-profissional apenas a engenheiros e arquitetos, sob pena de limitar o universo concorrencial do certame.

Indefensável, ainda, a alegação da Prefeitura de Itatiba acerca da prescindibilidade da publicação do ato justificador da conveniência da concessão almejada, sob o pretexto de haver lei local autorizadora amparando pretendida outorga de serviço público (Lei municipal nº 3.143/99³⁸).

Referida norma não se confunde, tampouco supre a ausência daquele instrumento, dada a finalidade distinta de cada ato.

Enquanto a lei, em caráter abstrato, autoriza o Chefe do Poder Executivo do Município de Itatiba a dar concretude a eventuais e futuros procedimentos administrativos necessários à outorga de concessão de serviços públicos, como bem anotado por ATJ-Jurídica, o ato justificativo exigido no artigo 5º da Lei 8.987/95³⁹ busca, diante de situação fática concreta e presente, “dar conhecimento à comunidade interessada da intenção da Administração na concessão dos referidos serviços, com caracterização do objeto, área e prazo, além de expor os motivos da conveniência e da vantajosidade da outorga em detrimento de sua prestação direta, o que não restou demonstrado nos autos”.

O instrumento reclamado consiste, portanto, em postulado de transparência ativa na atuação administrativa, constituindo requisito indispensável para o efetivo controle da Administração Pública por parte dos interessados.

³⁷ Extrato do edital:

13.5.3 Cada licitante individual ou, ao menos, uma consorciada, no caso de participação em consórcio, deverá comprovar possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da PROPOSTA COMERCIAL, profissional de nível superior detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedido pela entidade profissional competente – CREA, CONFEA e/ou CAU –, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT relativo à execução de serviços de implantação, operação e manutenção de sistema de estacionamento rotativo pago em via pública, com tecnologia OCR.

³⁸ Excerto da Lei Municipal nº 3.143/99:

Art. 2º. Os serviços serão prestados pela Administração Municipal, que poderá executá-los diretamente ou mediante concessão, a serem implantados por sistema adequado de controle nas vias e logradouros públicos do Município. Parágrafo único - No caso de haver concessão, fica, desde logo, autorizado o Chefe do Poder Executivo a tomar as providências cabíveis para a realização do certame licitatório, conforme a legislação vigente.

³⁹ Excerto da Lei Federal nº 8.987/1995:

Art. 5º O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo.

Quanto às demais críticas, de natureza econômica e de cunho eminentemente técnico, em atenção aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo⁴⁰, encurto razões para acolher integralmente os pareceres da Assessoria Técnica Especializada, também endossados pelo d. MPC, adotando-os como fundamentação do presente voto, com arrimo no parágrafo único do artigo 8º da Lei Estadual do Processo Administrativo⁴¹.

Ante o exposto, voto pela **procedência parcial** das representações formuladas por **Samuelso Barcaro dos Santos e R6 Estacionamento Rotativo Ltda.**, determinando-se à Prefeitura de Itatiba, em querendo retomar a Concorrência nº 6/2024, a adoção das seguintes medidas corretivas:

- retifique a disposição editalícia da Cláusula 13.5.3 do edital⁴², de modo a não restringir a comprovação técnico-profissional ali exigida apenas a engenheiros e arquitetos;

- publique ato justificativo da conveniência da outorga de concessão, caracterizando seu objeto, área e prazo;

- aprimore o estudo de viabilidade econômico-financeira da pretendida concessão, com objetivo de apresentar os dados que suportam os percentuais estabelecidos para “taxa de ocupação” e “taxa de respeito”, com evidenciação mais clara de como está sendo calculado o valor da receita bruta mensal da concessão, a fim de justificar a outorga variável considerada no estudo;

⁴⁰ A exemplo do procedimento adotado por este Plenário nos autos dos Processos TC-001915.989.24 (Relator Conselheiro Robson Marinho, sessão de 6/3/2024), TC-012950.989.24 (Relator Conselheiro-Substituto Márcio Martins de Camargo, sessão de 14/8/2024) e TC-016304.989.24 (de relatoria própria).

⁴¹ Excerto da Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998:

Art. 8º. Parágrafo único - A motivação do ato no procedimento administrativo poderá consistir na remissão a pareceres ou manifestações nele proferidos.

⁴² Extrato do edital:

13.5.3 Cada licitante individual ou, ao menos, uma consorciada, no caso de participação em consórcio, deverá comprovar possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da PROPOSTA COMERCIAL, profissional de nível superior detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedido pela entidade profissional competente – CREA, CONFEA e/ou CAU –, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT relativo à execução de serviços de implantação, operação e manutenção de sistema de estacionamento rotativo pago em via pública, com tecnologia OCR.

- divulgue orçamento estimativo detalhado que norteia a projeção dos valores envolvidos na contratação, com indicação das fontes de pesquisa, da data base, da compatibilidade mercadológica e de custos individualizados por rubrica (investimentos, mão de obra, gastos operacionais, entre outros), a fim de ensejar apropriada elaboração de propostas comerciais e salvaguardar tratamento isonômico entre os participantes;

- divulgue os estudos/planilhas de cálculo que orientaram a projeção da outorga fixa e do repasse mensal da receita líquida estabelecida a título de outorga variável;

- insira previsão editalícia de reajuste tarifário, conforme demanda o artigo 23, inciso IV, da Lei federal nº 8.987/95⁴³.

Deverá a Origem, ademais, promover abrangente e diligente revisão de todos os itens do instrumento convocatório, sobretudo aqueles relacionados ao conteúdo tratado nesta decisão, efetivando, após, a correspondente republicação, reabrindo-se prazo aos interessados para preparo de propostas, conforme preconiza o § 1º do artigo 55 da Lei federal nº 14.133/21⁴⁴.

Transcorrido o prazo legal, certificado o trânsito em julgado da presente decisão e cumpridas todas as providências cabíveis, arquivem-se os autos.

GCMAB
LMN

⁴³ Excerto da Lei Federal n

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: [...]

IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas;

⁴⁴ Excerto da Lei Federal nº 14.133/2021:

Art. 55, § 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quanto a alteração não comprometer a formulação das propostas.